

Calendario civile: 10 Dicembre Giornata Mondiale dei diritti umani

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE. Istituita dall'ONU nel 1950, la Giornata Mondiale dei Diritti Umani si celebra il 10 dicembre, giorno in cui, nel 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita a Parigi, al Palais de Chaillot, adottò la **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, un documento che dichiara i diritti irrinunciabili che tutti noi possediamo in quanto esseri umani, a prescindere dalle nostre differenze di appartenenza etnica, di credo religioso, di sesso, di lingua, di origine, etc.

Alle spalle della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo vi sono quei **principi fondamentali, imprescindibili e inalienabili di libertà, uguaglianza, fraternità e dignità della persona** nati in seno alle grandi rivoluzioni del secondo Settecento e che portarono alla **Dichiarazione di Indipendenza americana** del 1776 e alla **Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino** del 1789.

Il *Preambolo* della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, che comprende trenta articoli, si apre con *“il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana”* come *“fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”* e con la ferma condanna di ogni forma di disconoscimento e di violazione di tali diritti.

Per questo l'Assemblea Generale proclama la *“dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”*.

Nel Preambolo, **dunque**, il **valore della dignità umana** è assunto come fondamento e posto **al di sopra della sovranità degli stati**, **in** nome di un'umanità a cui tutti apparteniamo come **membri di una stessa famiglia**, e la difesa di tale valore viene fondata, ancor prima che sul contrasto a ogni forma di violazione dei diritti della persona e dei popoli, sulla **prevenzione alla (della?) violazione** di tali diritti **attraverso l'insegnamento e l'educazione**. Cultura ed educazione vengono quindi assunti come strumenti imprescindibili mediante i quali cercare di sconfiggere pre-giudizi, ignoranza, fatalismo.

CARTE E CONVENZIONI. La Dichiarazione Universale è stata assunta come faro da tutte le **Carte Costituzionali** dei Paesi democratici e anche la **Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea**, proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 e diventata giuridicamente vincolante con il **Trattato di Lisbona** del 2009, si fonda, come dichiarato nell'*incipit* del Preambolo, sui valori indivisibili e universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà.

I principi enunciati nella Dichiarazione Universale sono stati a e continuano ad essere anche il punto di partenza di un nuovo **Diritto internazionale**, costituito da numerose **convenzioni giuridiche** in materia di discriminazione razziale, tortura, discriminazione di genere, diritti dei bambini, diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, diritti delle persone con disabilità, ecc. Tali convenzioni sono ormai state sottoscritte da molti Paesi del mondo.

UN'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ. I diritti però non basta scriverli: essi sono **progetti da tradurre in norme giuridiche e in leggi** che ne consentano la concreta attuazione; essi sono **valori da condividere, sostenere e rivendicare** con forza e determinazione perché si realizzino.

L'istruzione e l'educazione ci consentono di acquisire gli strumenti necessari per leggere e comprendere la realtà, per vederne i punti di forza, ma anche le debolezze e le disfunzioni. Il rispetto dei diritti umani deve cominciare da chi abbiamo accanto, deve partire dall'osservazione della comunità di cui siamo parte, della nostra città, del nostro Paese. E' da qui che dobbiamo cominciare a capire quando questi diritti vengono disattesi o offesi e perché; è a partire da qui che dobbiamo assumerci nel nostro piccolo, individualmente o collettivamente, la responsabilità di vigilare su di essi, di denunciarne la violazione o di contribuire a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione.

LA DICHIARAZIONE E LA COSTITUZIONE ITALIANA. L'articolo 2 della nostra Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, "riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei **doveri inderogabili di solidarietà** politica, economica e sociale". Il principio di fratellanza, proclamato dai rivoluzionari francesi e sostituito nella nostra Costituzione da quello di **solidarietà**, prescrive tale dovere **non solo verso i cittadini italiani, ma verso tutti gli uomini.**

L'articolo 3, in linea con l'inviolabilità dei diritti di libertà, uguaglianza, dignità della persona, dichiara che "tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni ma personali e sociali" e che "è compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, **che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione** di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Rimuovere tali ostacoli significa *"dare un lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo -l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro - corrisponderà alla realtà"*, come chiari **Piero Calamandrei, politico e giurista (aggiungerei: uno dei padri costituenti)** italiano nel Discorso sulla Costituzione, rivolto agli studenti milanesi nel **1951**).

Esiste dunque una distinzione tra **uguaglianza di diritto**, quella dichiarata **e prevista**, e uguaglianza **di fatto**.

La nostra Costituzione, come tutte le Costituzioni, è solo in parte **una realtà, metterei i due punti al posto della virgola** in parte è **un programma, una speranza, un impegno che richiede il contributo del singolo, della collettività, delle istituzioni democratiche** perché ciò che è dichiarato si realizzi. Anche quando ci sono, le libertà politiche e giuridiche possono infatti essere rese inutili dalle **diseguaglianze economiche** e dall'**impossibilità materiale** per molti cittadini, per molte persone di sviluppare i propri talenti e di contribuire al progresso materiale e spirituale della società.

UNA SFIDA DIFFICILE Oggigiorno, sempre più frequentemente, i diritti umani vengono invocati in **situazione estreme** per rivendicare di fronte a chi ci opprime il diritto individuale o collettivo di non essere torturati, mutilati, violentati, ridotti in schiavitù, mandati a morte senza processo. Come ha dichiarato Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, il 17 ottobre 2024, ci troviamo in un **periodo storico particolarmente pericoloso**, perché il disprezzo e la mancanza di rispetto per il diritto internazionale umanitario e per il diritto internazionale dei diritti umani stanno raggiungendo livelli preoccupanti. Secondo l'Alto Commissario, *"Il diritto internazionale è l'edificio che le generazioni che ci hanno preceduto hanno costruito per proteggere l'umanità"*

dall'autodistruzione. Senza diritto, c'è solo violenza, ingiustizia e sfruttamento. (Per questo) l'investimento nei diritti umani è un investimento nella pace, oggi è più che mai essenziale.”

Il tentativo di realizzare i diritti umani è quindi continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, guerre, poteri economici, povertà, ma anche un uso sbagliato e distorto della tecnologia.

DIRITTI UMANI E TECNOLOGIA. L'avvento dell'intelligenza artificiale pone la società odierna di fronte a nuove sfide etiche ed esistenziali. L'AI e le piattaforme digitali aprono possibilità nuove per la libertà di espressione e l'accesso globale all'informazione, ma portano con sé anche **rischi di privacy, di violazione della privacy, sorveglianza (di forme occulte di controllo) e manipolazione dei dati.** È quindi essenziale che i principi della Dichiarazione universale dei Diritti umani siano integrati nello **sviluppo di tecnologie che rispettino la libertà e l'uguaglianza** e che mirino alla costruzione di una società più giusta e rispettosa della dignità umana.

Per questo **l'educazione digitale** deve diventare parte integrante della formazione, affinché tutti, i giovani per primi, possano navigare in sicurezza e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro in cui diritti umani e progresso tecnologico procedano di pari passo.

